

LOKMAN BIN IBRAHIM
lwn
ASHIDA BINTI KAMARUDIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Haji Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel), Pada 20hb November 2020]

Kes Rayuan No. 10000-016-0149-2018

Pegum Perayu:

1. Encik Ahmad Tarmizi bin Shariff dari Tetuan Tarmizi Marzuki & Sulaiman; dan
2. Puan Hazlina binti Hambali dari Tetuan Tarmizi Marzuki & Sulaiman

Pegum Responden:

1. Encik Ahmad Badri bin Haji Idris

ALASAN PENGHAKIMAN

RAYUAN PERAYU

[1] Perayu telah membuat rayuan kes kepada Mahkamah Rayuan Syariah Selangor terhadap sebahagian keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dalam kes Mal Saman No: 10400-016-0520-2016 yang bertarikh 26hb November 2018 yang menyatakan seperti berikut;

“Defendan diperintahkan membayar Mut’ ah kepada Plaintiff berjumlah RM47,681 dan kos berjumlah RM3,000.00 secara ansuran sebanyak RM2,000.00 setiap bulan selama 25 bulan bermula Februari 2019 sehingga Februari 2021 dan bayaran terakhir sebanyak RM681.00 pada bulan Mac 2021.”

[2] Perayu tidak berpuashati terhadap kadar mut’ah dan kos bagi kes yang telah diperintahkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor dan Alasan-alasan Rayuan Perayu adalah sepertimana yang dinyatakan oleh Perayu pada muka surat 134 – 136 Rekod Rayuan. ✓

[3] Responden pula telah memfailkan Notis Rayuan Balas berserta Alasan Rayuan Balas pada 10 Disember 2018 dimana Responden tidak berpuashati terhadap terma perintah yang memerintahkan pembayaran mutaah tersebut dibayar oleh Perayu kepada Responden secara ansuran selama 25 bulan. //

FAKTA KES DAN PROSIDING DI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH SELANGOR DI SHAH ALAM

[4] Perayu dan Responden telah berkahwin pada 24hb April 1993 ✓ dan kemudiannya telah bercerai talak 1 pada 27 Ogos 2015 di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Gombak Timur, Selangor.

[5] Pada 29hb September 2016 Responden telah memfailkan tuntutan mut'ah sebanyak RM 361,350.00 dengan kos melalui saman No.: 10400-016-0520-2016 terhadap Perayu.

[6] Sepanjang perbicaraan, Perayu telah memberikan keterangan bersama-sama dengan dua orang saksi-saksinya, manakala Responden memberikan keterangannya tanpa mengemukakan saksi-saksi dipihaknya.



[7] Ketika prosiding perbicaraan di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, YA Hakim Bicara telah membuat dapatan-dapatan fakta seperti berikut;

- a) Tempoh perkahwinan pihak-pihak adalah selama 22 tahun. Hasil perkahwinan, pihak-pihak dikurniakan empat (4) orang anak;
- b) Defendan bersetuju bahawa Plaintiff seorang isteri yang baik dan banyak menguruskan rumahtangga;
- c) Defendan adalah pemilik tunggal Syarikat Qasrina Unggul yang menjalankan perniagaan trading dan maintenance, Disamping itu Defendan juga merupakan rakan kongsi syarikat construction Lapisan Rezeki Sdn. Bhd;
- d) Pendapatan bulanan Perayu sebanyak RM 12,000.00 – RM 15,000.00 berdasarkan pengakuan/ikrar Defendan;
- e) Perayu mempunyai harta-harta yang didaftarkan atas namanya iaitu dua (2) buah rumah yang dibeli melalui pinjaman bank

pada 2009 dan sebuah kereta BMW 5 series. Rumah No. 7 Jalan Melawati 5A, Taman Melawati merupakan rumah kelamin pihak-pihak. Menurut keterangan Saksi Kedua Plaintiff rumah tersebut hampir-hampir dilelong oleh bank;

f) Ketika perceraian berlaku, tanggungan/komitmen Responden adalah;

- i) Perbelanjaan 4 orang anak-anak yang masih belajar berusia 6 hingga 21 tahun;
- ii) Ansuran bulanan pinjaman pembiayaan dua (2) buah rumah dari bank; dan
- iii) Ansuran bulanan pinjaman kenderaan BMW 5 series;

g) Perceraian berlaku disebabkan tiadanya persefahaman lagi atau pun pecahbelah perkahwinan yang tidak dapat dipulihkan antara pihak-pihak.



ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH NEGERI SELANGOR

[8] Bagi maksud Rayuan ini, kami telah meneliti Penghujahan-penghujahan Bertulis Pihak-pihak berserta Ikatan Otoriti masing-masing yang telah difailkan ke Mahkamah ini.

[9] Kami mendapati rayuan Perayu adalah terhadap kadar mut 'ah yang telah diputuskan oleh Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor. Perayu dalam Alasan Rayuan dan hujahan bertulis menyatakan bahawa bayaran mut 'ah sebanyak RM47,681.00 adalah terlalu tinggi dan diluar kemampuan Perayu. Disamping itu kos sebanyak RM3,000.00 adalah tidak wajar diawardkan kepada Responden kerana Responden telah mendapat Mut'ah.

[10] Perayu juga menghujahkan bahawa tindakan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang meletakkan kadar inflasi sebanyak RM2,681.00 sebagai sebahagian faktor pengiraan kadar mut'ah adalah suatu asas yang tidak munasabah .

[11] Kami mendapati, kebanyakan kes rayuan mut'ah dihadapan kami sebelum ini, penentuan mut'ah oleh Mahkamah-Mahkamah Tinggi Syariah terlalu berpegang kepada pendapat yang menyatakan "*hendaklah tidak kurang daripada 30 dirham*" Kadang-kadang kami berasakan bahawa pendapat yang digunapakai oleh Hakim-Hakim Mahkamah Tinggi Syariah "*hendaklah tidak kurang daripada 30 dirham*" tersebut secara ketat seolah-olah ianya telah menjadi suatu prinsip yang telah mantap dan mesti diikuti.

[12] Bagi kami, dalam menentukan kadar mut'ah, Mahkamah hendaklah berpandukan ayat 236 Surah al-Baqarah yang menyatakan seperti berikut;

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى التَّوَسُّعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ ﴿١١﴾

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”.

[13] Berdasarkan ayat tersebut, maka, dalam menentukan kadar mut 'ah mahkamah hendaklah berdasarkan imbalan antara kemampuan suami ketika berlakunya perceraian dan kedudukan isteri ketika itu. Persoalan sama ada mut 'ah itu hendaklah tidak kurang daripada 30 dirham adalah perkara ijtihadiah dan dihukumkan sunat dikalangan sebahagian fukaha. Mahkamah boleh menjadikannya sebagai panduan namun tidak terikat dengannya dengan begitu ketat. Oleh itu, mahkamah boleh menentukan suatu kadar mut 'ah samada kurang daripada 30 dirham atau pun lebih daripada 30 dirham mengikut kemampuan suami dan kedudukan isteri.

[14] Hikmah dan tujuan utama diwajibkan pembayaran mut'ah boleh dilihat dalam *Kitab al-Mu'tamad fi Fiqh al-Islami* oleh Prof .Dr. Muhammad al-Zuhailiy , jilid 4, m.s. 128;-

وتجب المتعة جبرا لما لحقها من الطلاق ولتطيب قلبها عند فراق بيت الزوجية ، والتخفيف من الإستيحاش بسبب ما تشعر به من مفارقة زوجها ، ولكسر حدة الألم والكراهية التي تنتج غالبا عن هذا الفراق .

Maksudnya: Kewajipan memberi Mutaah adalah kerana menutup sangkaan buruk orang terhadap isteri yang telah diceraikan serta bertujuan menyukakan hati bekas isteri ketika berpisah dari rumah kelaminnya , dan Mutaah juga bertujuan menenangkan emosi yang tidak tenteram, kepedihan hati yang dialami oleh isteri akibat perceraian dengan suaminya.

[15] Kami berpendapat bahawa prinsip yang digariskan oleh undang-undang dibawah seksyen 58 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 dan ayat 236 Surah al-Baqarah adalah;

- a) Jumlah yang berpatutan; dan
- b) dalam lingkungan kemampuan suami (wajar).

Sepertimana yang telah diputuskan dalam kes *Sapie bin muda lwn. Adnan Hawa bt Mohamad*, JH 40 Bhg 1 hlm 137, kes *Ida Hidayanti binti Taufiq lwn. Ahmad Shukri bin Kassim*, JH 18 (2) hlm 259, kes *Dato' Sri Mahmud Abu Bekir Taib lwn. Shahnaz bin Majid*, kes *Rayuan No. 14000-016-0017-2016*, kes *Zaharah bt Alias lwn. Jen (B) Tan Sri Dato' Zain Hashim* [1432] JH 32 (2, kes *Faridah binti Sulaiman lwn. Mohd Noh bin Othman* JH (1426H) jld. XIX, Bah 1,

kes Noor Aisyah binti Abdul Karim lwn. Kamaruddin Rahmat [2015] JH 42 Bhg.1 dan kes Suraiya binti M. Shafie lwn. Abd Shukor bin Mohd Hashim [2009] 3 LNS 7 hlm. 20.

[16] Prinsip tersebut selari dengan pandangan fukaha yang menyatakan bahawa mut 'ah ditentukan berdasarkan "*suami dilihat dari sudut kemampuan untuk membayarnya dan isteri dilihat dari sudut keturunan dan sifatnya*" – (*Hashiah I'anah at-Tholibin*, juzuk 3, halaman 596, dan *Mughni al-Mukhtaj*, Juzuk 3, halaman 249).

[17] Berdasarkan prinsip tersebut, di dalam Mahkamah menentukan sesuatu kadar mut 'ah yang wajar/munasabah dan patut, terlebih dahulu mahkamah perlu menilai atau mentaksirkan sebanyak manakah bayaran mut 'ah (saguhati) yang wajar/munasabah diterima oleh isteri akibat dari perceraian yang berlaku. Selepas itu mahkamah hendaklah mentaksirkan adakah bayaran itu patut dibayar oleh suami dengan melihat kepada kemampuannya. Mahkamah tidak boleh melihat kepada kemampuan suami semata-mata atau sebaliknya, namun hendaklah melihat kepada imbangan kedua-duanya kerana ianya adalah suatu bayaran saguhati. Oleh itu, sesuatu bayaran saguhati atau mut 'ah hendaklah ditentukan berdasarkan "*kadar yang wajar/munasabah bagi isteri*" dan "*kemampuan orang (suami) yang dikehendaki membayarnya*".

[18] Bagi menentukan kadar yang wajar/munasabah, mahkamah hendaklah terlebih dahulu melihat kepada faktor-faktor dipihak isteri yang antara lainnya adalah;

- a) Status isteri termasuklah pekerjaan dan kedudukan isteri;
- b) Keturunan dan sifat isteri;
- c) Kesan terhadap isteri akibat dari perceraian;

[19] Setelah Mahkamah menilai kadar yang wajar/munasabah yang perlu dibayar kepada isteri, Mahkamah hendaklah pula melihat kepada kemampuan suami untuk mematutkannya membayar berdasarkan;

- a) Pendapatan Suami;
- b) Harta-harta yang dimiliki oleh suami; dan
- c) Tanggungan wajib dan perlu bagi suami.

[20] Setelah menilai faktor-faktor dari kedua-dua pihak tersebut, baharulah mahkamah menentukan berapakah kadar bayaran mut 'ah atau saguhati yang patut diberikan oleh suami kepada bekas isteri.

[21] Berdasarkan prinsip-prinsip di atas dan setelah kami meneliti Penghujahan-penghujahan Bertulis Pihak-pihak berserta Ikatan Otoriti masing-masing yang telah difailkan ke Mahkamah ini dan Alasan Penghakiman Hakim Bicara, kami berpendapat keputusan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor yang memerintahkan Perayu membayar mut'ah atau saguhati kepada

Responden sebanyak RM47,681.00 adalah tidak tepat dari segi prinsip, undang-undang dan hukum Syarak kerana kadar itu adalah diluar lingkungan kemampuan Perayu berdasarkan dapatan-dapatan fakta.

[22] Kami sering menegaskan bahawa, dalam menimbangkan hujah dari kedua-dua pihak ini, adalah telah menjadi prinsip undang-undang yang mantap bahawa berkenaan rayuan yang membangkitkan persoalan fakta, Mahkamah Rayuan pada amnya enggan mengganggu dapatan fakta oleh hakim bicara kerana sebagai pembicara fakta, hakim bicara mempunyai kelebihan audio-visual. Walau bagaimanapun, adalah terbuka kepada Mahkamah Rayuan untuk campur tangan dalam dapatan yang dibuat oleh hakim bicara sekiranya dapatan tersebut tidak disokong oleh keterangan atau keputusan tersebut bercanggah dengan berat keterangan atau tiada pertimbangan kehakiman yang betul atau terdapat salah arah undang-undang atau Mahkamah bicara telah secara asasnya tersalah arah (**sila lihat Davendar Singh a/l Sher Singh v Public Prosecutor [2012] 3 AMR 489, Dato' Seri Anwar Ibrahim v Public Prosecutor & Anor appeal [2004] 3 CLJ 737 dan Magendran Mohan v PP [2011] 1 CLJ 805**).

[23] Dalam hubungan ini, autoriti yang ingin kami rujuk adalah **kes Dato' Seri Anwar bin Ibrahim v Public Prosecutor and Another Appeal [2004] 3 MLJ 405** di mana Abdul Hamid Mohamad HMP

(YAA pada masa itu) sewaktu menyampaikan penghakiman Mahkamah Persekutuan telah berkata:

“Clearly, an appellate court does not and should not put a brake and not going any further the moment it sees that the trial judge says that that is a finding his findings of facts. It should go further and examine the evidence and the circumstances under which that finding is made to see whether, to borrow the words of HT Ong (CJ (Malaya)) in Herchun Singh’s case ‘there are substantial and compelling reasons for disagreeing with the findings’. Otherwise, no judgment would ever be reversed on question of fact and the provision of s 87 CJA 1964 that an appeal may lie not only on a question of law but also on a question of fact or on a question of mixed fact and law would be meaningless.”

[24] Berdasarkan dapatan kami dengan membuat penelitian kepada Rekod Rayuan berkali-kali, di dalam kes ini, kami dapati hakim bicara telah tersalah arah dirinya dan melakukan kekhilafan dalam membuat keputusan yang dirayu ini.

[25] Dalam kes ini, Hakim bicara dengan jelas telah mempercayai keterangan-keterangan yang dikemukakan dihadapannya berkaitan pendapatan bulanan Perayu sebanyak RM12,000.00 hingga RM15,000.00. Beliau berhak memutuskan sedemikian, dan kami di peringkat ini, tidak seharusnya mengganggu dapatan fakta tersebut melainkan dapat ditunjukkan kepada kami bahawa hakim bicara telah tersalah arah dan telah melakukan kekhilafan yang mewajarkan campur tangan kami.

[26] Namun demikian, kami mendapati Hakim Bicara telah terkhilaf dalam menilai kemampuan sebenar Perayu ketika perceraian dimana Perayu mempunyai tanggungan/komitmen terhadap;

- a) Perbelanjaan 4 orang anak-anak yang masih belajar berusia 6 hingga 21 tahun;
- b) Ansuran bulanan pinjaman pembiayaan dua (2) buah rumah dari bank; dan
- c) Ansuran bulanan pinjaman kenderaan BMW 5 series;

[27] Dengan ini, kami sebulat suara menerima rayuan dari Perayu dan kami berpendapat keputusan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor yang memerintahkan perayu membayar RM RM47,681.00 sebagai bayaran muta'ah saguhati perceraian kepada Plaintif adalah disebabkan suatu kekhilafan dari segi prinsipnya, undang-undang dan hukum Syarak berdasarkan dapatan-dapatan fakta yang dibuat oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Ini kerana, kami mendapati Hakim bicara hanya menilai kemampuan Perayu semata-mata kepada ^c pendapatannya tanpa mengambil kira komitmen/tanggungannya. Oleh itu ianya mewajarkan campur tangan dari kami.



[28] Dengan itu, keputusan/perintah yang diputuskan oleh hakim bicara yang memerintahkan Perayu membayar mut'ah kepada Responden sebanyak RM47,681.00 hendaklah diubah kepada

RM30,000.00 dan kami berpendapat ianya dalam lingkungan kemampuan Perayu untuk membayarnya.

[29] Seterusnya, berkaitan rayuan Perayu terhadap kos sebanyak RM 3,000.00 adalah tidak wajar diawardkan kepada Responden kerana Responden telah mendapat Mut'ah, kami berpendapat bahawa rayuan tersebut adalah sangat tidak bermerit. Ini kerana, telah menjadi suatu prinsip umum yang telah mantap bahawa, mahkamah akan mengawardkan kos kepada pihak yang menang dalam sesuatu kes sekiranya ianya dipinta olehnya. Oleh kerana Perayu adalah dipihak yang kalah didalam kes ini, maka perintah Mahkamah Tinggi Syariah yang memerintahkan Perayu membayarnya kepada Responden adalah betul mengikut undang-undang dan prinsip undang-undang.

[30] Akhir sekali, berkaitan rayuan balas Responden berkaitan terma perintah yang memerintahkan pembayaran mutaah tersebut dibayar oleh Perayu kepada Responden secara ansuran selama 25 bulan adalah suatu perintah yang tidak wajar, kami berpendapat Hakim Bicara tidak sewajarnya menetapkan perintah sedemikian berdasarkan alasan-alasan berikut;

- a) Tiada permohonan daripada pihak-pihak berkaitan terma perintah tersebut sama ada dalam pliding, keterangan mahupun penghujahan pihak-pihak;
- b) Tiada sebarang persetujuan oleh pihak-pihak berkaitan terma perintah tersebut;

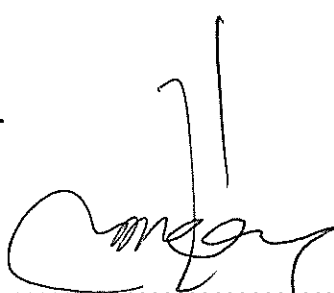
- c) ✓ Terma perintah tersebut dibuat tanpa ada perbicaraan yang wajar telah dibuat dan tiada asas pertimbangan yang wajar;
- d) ✓ Mahkamah tidak sewajarnya memberikan perintah atau apa-apa terma perintah yang tidak dipohon oleh pihak-pihak.

KEPUTUSAN

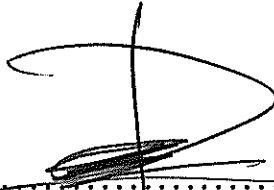
SETELAH membaca dan meneliti Alasan-Alasan Rayuan Perayu, Rekod Rayuan dan Hujah Bertulis Pihak-pihak, MAKA kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

- i] Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Selangor kes Saman Mal No.: 10400-016-0520-2016 yang bertarikh 26hb November 2018 yang memerintahkan Perayu membayar RM47,681.00 sebagai bayaran muta'ah saguhati perceraian kepada Responden dipinda kepada RM30,000.00; ✓
- ii] Perintah kos yang dikenakan terhadap Perayu yang kena bayar kepada Responden sebanyak RM3000.00 oleh Mahkamah Tinggi Syariah diKEKALKan; dan ✓
- iii] Perintah bayaran secara ansuran Perintah Bayaran Mut'ah Perayu kepada Responden yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah diBATALkan.

Di baca dan ditandatangani oleh:-

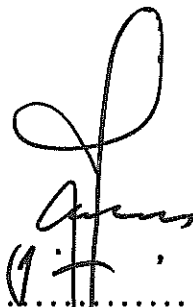

.....
1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN HAJI SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Tarikh : 20/11/2022

